



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR



CONTRATO Nº 14/2017/PD.01

Contrato que entre si celebram de um lado, o **Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús - CPSMCR** e do outro **JORDÊNIO DE OLIVEIRA FERREIRA - ME**, para os fins que nele se declaram.

O **Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús - CPSMCR**, com sede na Rua Firmino Rosa, s/n - Centro - CEP: 63.700-000 - Crateús - CE, inscrito no CNPJ sob o nº 13.427.383/0001-20, denominado simplesmente **CONTRATANTE**, representado pela Diretora Executiva do Consórcio Público, Sra. **Maria de Fátima Bandeira de Aragão**, brasileira, inscrita no CPF sob o Nº 060.555.403-04 e do outro lado **JORDÊNIO DE OLIVEIRA FERREIRA - ME**, com sede a Rua Dom Pedro II, nº 631, Centro, Crateús - CE, inscrita no CNPJ sob o nº 15.735.827/0001-10 e no CGF sob o nº 06.616621-7, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, representada por sua proprietário, Sr. **Jordênio de Oliveira Ferreira**, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 004.706.043-36, tendo em vista a Dispensa de licitação 14/2017/PD, resolvem celebrar o presente contrato, conforme o disposto nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO:

O presente contrato tem fundamentação legal na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações da Lei 11.107/2005.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente contrato tem por objeto a Aquisição de equipamentos para reposição das centrais de ar instaladas no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO e Policlínica Regional de Crateús, conforme descrito abaixo.

Item	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor Total
1.	Compressor de 07.000 BTU'S	03	Und.	430,00	1.290,00
2.	Compressor de 09.000 BTU'S	03	Und.	450,00	1.350,00
3.	Compressor de 12.000 BTU'S	03	Und.	480,00	1.440,00
4.	Compressor de 18.000 BTU'S	03	Und.	630,00	1.890,00
5.	Compressor de 30.000 BTU'S	03	Und.	950,00	2.850,00
6.	Compressor de 60.000 BTU'S	02	Und.	1.500,00	3.000,00
7.	Motor ventilador axial (condensador)	05	Und.	230,00	1.150,00
8.	Motor ventilador Radial (Evaporador)	05	Und.	200,00	1.000,00
9.	Placa de potência universal	03	Und.	270,00	810,00
Total Geral					14.780,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR: O objeto contratual tem um valor total de R\$ 14.780,00 (quatorze mil setecentos e oitenta reais).

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS: O prazo de validade do presente contrato será até 31 de dezembro de 2017 a contar da data de assinatura deste instrumento.



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR



CLÁUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS: Os recursos do presente objeto correrão por conta do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús na dotação sob o nº 01.01.10.302.0001.2.002, 01.01.10.302.0001.2.003. Elemento de Despesas: 4.4.90.52.00.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO: O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias através de cheque nominal entregue ao representante do contratado ou através de ordem bancária, após a apresentação das respectivas notas fiscais e recibos à tesouraria, juntamente com as certidões referentes a regularidade fiscal e trabalhista e depois de atestado o recebimento definitivo do objeto.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

7.1. Entregar os equipamentos conforme especificação contida no Projeto Básico e conforme solicitado nas ordens de compras;

7.2. Os equipamentos deverão ser entregues junto ao Centro de Especialidades Odontológicas CEOR e Policlínica Regional de Crateús, conforme ordem de compra expedida, correndo as suas expensas todo material e frete que se fizer necessário para entrega do mesmos;

7.3. Manter, durante o período de vigência contratual, todas as certidões referentes a regularidade fiscal e trabalhista e qualificação exigidas na lei;

7.4. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, na forma do art. 65, parágrafos 1º e 2º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;

7.5. Responsabilizar-se pela quitação de todos os encargos tributários fiscais, trabalhistas previdenciários, incidentes sobre o material ora contratado;

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

8.1. Exigir o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bem como fiscalizar a execução da entrega do equipamentos nas condições contratadas, realizando os pagamentos nos prazos devidos, devendo ainda:

8.2. Prestar as informações e os esclarecimentos sobre o contrato, que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

8.3. Fiscalizar através das fiscais do contrato, assim disposto: Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, Sra. Adriana Costa Torres e Policlínica Regional de Crateús - Sra. Kamila Regina da Silva Oliveira.

8.4. Exigir a fiel observância das disposições do Contrato, registrando as ocorrências e as deficiências porventura existentes e encaminhando cópia imediatamente à CONTRATADA, para a pronta correção das irregularidades apontadas;

8.5. Aprovar o pagamento devido pela entrega do equipamento, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências deste Termo de Referência e do contrato;

8.6. Rejeitar no todo ou em parte, o equipamento que estejam em desacordo com o Termo de Referência e proposta de preços apresentada pelo vencedor e que esteja em desacordo com o Contrato;



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR



8.7. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato.

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO: Qualquer alteração contratual só poderá ser feita através de aditivo, e se contemplada pelo artigo 65 da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, após a devida justificação administrativa.

§1º: Os reajustes serão realizados, devidamente justificados, aplicando-se sempre a correção feita pelo IGP-M – Índice Geral de Preços do Mercado.

§2º: No caso de solicitação do equilíbrio econômico-financeiro, a contratada deverá solicitar formalmente a Administração, devidamente acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido, sendo que o mesmo será encaminhado ao procurador para o devido parecer.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES:

10.1. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplência de suas obrigações, definidas neste Instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das seguintes sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:

- a) Advertência.
- b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do licitante em assinar o instrumento contratual em 05 (cinco) dias úteis, contados da data de sua convocação.
- c) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso na execução do serviço, sobre o valor do contrato.
- d) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de: atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do serviço; desistência de entregar o material ou realizar o serviço.
- e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação.

10.2. O valor da multa aplicada será deduzida pela CONTRATANTE por ocasião do pagamento, momento em que o Consórcio comunicará à CONTRATADA.

10.3. Se não for possível o pagamento por meio de desconto, a CONTRATADA ficará obrigada a recolher a multa por meio de depósito em Conta Corrente em nome do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús (o número da Conta será informado pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús). Se não o fizer, será encaminhado ao Procurador para cobrança e processo de execução.

10.4. Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR



seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús pelo infrator:

- a) Advertência;
- b) Multa;
- c) Suspensão temporária do direito de licitar. De contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- d) Declaração de inidoneidade do direito de licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação pela própria autoridade que aplicou a penalidade.

10.5. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO: Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante por conveniência administrativa ou por infringência de qualquer das condições pactuadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO: O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato é o da Comarca de Crateús.

Crateús - CE, 18 de julho de 2017.

Maria de Fátima Bde Aragão
**Consórcio Público de Saúde da
Microrregião de Crateús - CPSMCR**

CONTRATANTE
Maria de Fátima Bandeira de Aragão
 Diretora Executiva do Consórcio

Jordênio de Oliveira Ferreira
JORDÊNIO DE OLIVEIRA FERREIRA - ME
CONTRATADO
Jordênio de Oliveira Ferreira
 Proprietário

TESTEMUNHAS:

1ª *Franzi es Nils / pps dona Ticiane* CPF Nº 260.545.233-68
 2ª *Franziska Rustineia Rodrigues gonuário* CPF Nº 816.183.363-04